



P U T U S A N
Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEROHIDIN Alias MANIK Bin KUSEN;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 29 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan
Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penangkapan dan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Ke-1 sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1674/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 04 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1674/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 04 September 2017

Tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-759/TGR/08/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEROHIDIN Alias MANIK BIN KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JODIPATI BIMO ARIOTOMO**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEROHIDIN ALS MANIK BIN KUSEN pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 07.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2017, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Arena Pacuan Kuda yang beralamat di Jalan Pajajaran Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 06.00 Wib ketika terdakwa melintasi Pacuan Kuda yang beralamat di Jalan Pajajaran Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle yang terikat di pohon, kemudian terdakwa langsung mendekati kuda poni jenis sandle tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah merasa aman, terdakwa membuka ikatan tali kuda poni jenis sandle tersebut dan membawanya dengan cara menarik sampai kedepan gerbang, namun tidak lama kemudian datang saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO, saksi DONI FIRMANSYAH dan saksi AHMAD SUGANDI melihat perbuatan terdakwa yang berusaha mengambil 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle dari dalam arena pacuan kuda hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek pamulang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DEROHIDIN ALS MANIK BIN KUSEN mengambil 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO dan



akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Saksi : DONI FIRMANSYAH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut karena telah mengambil/mencuri 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang tersebut adalah saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO;
- Bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang milik saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui pencurian kuda poni tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wib di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat saksi sedang di mes saksi mendengar suara anjing menggonggong kemudian saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) orang pelaku (terdakwa) sedang melihat kuda yang sedang diikat tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri kuda dan melepas ikatan kuda yang terikat dipohon kemudian terdakwa membawa kuda tersebut dengan cara menarik dengan menggunakan tali kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saudara GANDI dan Bos saksi yaitu saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO selanjutnya terdakwa diamankan pada saat sebelum keluar di pintu gerbang bersama 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda poni milik saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO tersebut adalah yang terdakwa curi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang milik saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik kepolisian benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa sedang membawa kuda hasil curian;



- Bahwa Barang bukti yang disita saat saksi mengamankan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor kuda yang berhasil dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama-tama terdakwa masuk kedalam area pacuan kuda kemudian terdakwa mendekati kuda yang akan dicuri pada saat situasi sepi terdakwa membuka ikatan tali yang menghubungkan kuda dengan pohon setelah terlepas kuda di tarik keluar area pacuan kuda;
- Bahwa Terdakwa berhasil menguasai kuda poni karena kuda sudah dibawa oleh terdakwa dengan cara menariknya;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO dan saudara GANDI;
- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 Wib di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat saksi sedang di mes saksi mendengar suara anjing menggonggong kemudian saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) orang pelaku (terdakwa) sedang melihat kuda yang sedang diikat tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri kuda dan melepas ikatan kuda yang terikat dipohon kemudian terdakwa membawa kuda tersebut dengan cara menarik dengan menggunakan tali kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saudara GANDI dan Bos saksi yaitu saudara JODIPATI BIMO ARIOTOMO selanjutnya terdakwa saksi amankan pada saat sebelum keluar di pintu gerbang bersama 1 (satu) ekor kuda setelah diamankan terdakwa saksi tanya dengan cara bagaimana dia (terdakwa) dapat membawa kuda tersebut kemudian terdakwa menjawab pertama-tama terdakwa masuk kedalam area pacuan kuda kemudian terdakwa mendekati kuda yang akan dicuri pada saat situasi sepi terdakwa membuka ikatan tali yang menghubungkan kuda dengan pohon setelah terlepas kuda di tarik keluar area pacuan kuda;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa kuda yang dicuri akan dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sebagian;

2. **Saksi : JODIPATI BIMO ARIOTOMO** dibacakan;

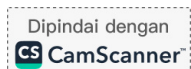
- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut karena telah mengambil/mencuri 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang milik saksi tersebut;

7



- Bahwa Awalnya saksi mengetahui pencurian kuda poni tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 017 sekitar jam 07.00 Wib di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat saksi sedang di mes dalam area pacuan kuda saksi diberitahu bahwa kuda dicuri;
 - Bahwa Dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda poni milik saksi tersebut adalah yang terdakwa curi;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belah milik saksi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik kepolisian benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa Pada saat saksi mengamankan terdakwa sedang membawa kuda hasil curian;
 - Bahwa Barang bukti yang disita saat saksi mengamankan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor kuda yang berhasil dicuri oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama-tama terdakwa masuk kedalam area pacuan kuda kemudian terdakwa mendekati kuda yang akan dicuri pada saat situasi sepi terdakwa membuka ikatan tali yang menghubungkan kuda dengan pohon setelah terlepas kuda di tarik keluar area pacuan kuda;
 - Bahwa Terdakwa berhasil menguasai kuda poni karena kuda sudah dibawa oleh terdakwa dengan cara menariknya;
 - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saudara DONI dan saudara GANDI;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan Kuda Jalan Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat saksi sedang di mes dalam area pacuan kuda saksi diberitahu oleh Saudara DONI bahwa kuda dicuri kemudian saksi dan DONI mendapati bahwa kuda dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di pintu keluar pacuan kuda kemudian DONI dan GANDI mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut setelah diamankan terdakwa saksi tanya dengan cara bagaimana dia (terdakwa) dapat membawa kuda tersebut kemudian terdakwa menjawab pertama-tama terdakwa masuk kedalam area pacuan kuda kemudian terdakwa mendekati kuda yang akan dicuri pada saat situasi sepi terdakwa membuka ikatan tali yang menghubungkan kuda dengan pohon setelah terlepas kuda di tarik keluar area pacuan kuda. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pamulang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa kuda yang dicuri akan dijual;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sebagian;

7





Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat terdakwa sedang menarik kuda dekat gerbang;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) ekor kuda jenis sandle warna krem/Bopong belang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pertama-tama terdakwa membuka ikatan kuda yang diikat dipohon kemudian setelah ikatan terlepas terdakwa membawa kuda dengan cara menarik kuda tersebut sampai depan gerbang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan Kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang yang berhasil terdakwa curi;
- Bahwa Yang menangkap dan mengamankan terdakwa adalah beberapa pengasuh kuda yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 06.00 WIB pada saat terdakwa ingin pulang ke Cirebon ternyata terdakwa tersesat di Pacuan kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan kemudian terdakwa berhenti sejenak, pada saat terdakwa berhenti terdakwa melihat kuda yang sedang terikat di pohon pada saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil kuda, kemudian terdakwa menghampiri kuda tersebut dan ketika terdakwa melihat sekitar ternyata tidak ada orang kemudian terdakwa membuka ikatan kuda yang diikat dipohon kemudian setelah ikatan terlepas terdakwa membawa kuda dengan cara menarik kuda tersebut sampai depan gerbang tetapi beberapa orang menghampiri terdakwa dan meneriaki terdakwa "MALING" kemudian terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Pamulang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan tertangkap;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa bawa pulang ke Cirebon untuk buat pekerjaan terdakwa sebagai Delman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kuda tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang adalah yang terdakwa curi/ambil;

7



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) ekor kuda poni jenis Sandle warna krem/Bopong belang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada saat terdakwa sedang menarik kuda dekat gerbang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) ekor kuda jenis sandle warna krem/Bopong belang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan pertama-tama terdakwa membuka ikatan kuda yang diikat dipohon kemudian setelah ikatan terlepas terdakwa membawa kuda dengan cara menarik kuda tersebut sampai depan gerbang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 07.00 WIB di Pacuan Kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang yang berhasil terdakwa curi;
- Bahwa benar Yang menangkap dan mengamankan terdakwa adalah beberapa pengasuh kuda yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 06.00 WIB pada saat terdakwa ingin pulang ke Cirebon ternyata terdakwa tersesat di Pacuan kuda Jl. Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan kemudian terdakwa berhenti sejenak, pada saat terdakwa berhenti terdakwa melihat kuda yang sedang terikat di pohon pada saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil kuda, kemudian terdakwa menghampiri kuda tersebut dan ketika terdakwa melihat sekitar ternyata tidak ada orang kemudian terdakwa membuka ikatan kuda yang diikat dipohon kemudian setelah ikatan terlepas terdakwa membawa kuda dengan cara menarik kuda tersebut sampai depan gerbang tetapi beberapa orang menghampiri terdakwa dan meneriaki terdakwa "MALING" kemudian terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Pamulang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan tertangkap;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa hawa nulang ke Cirebon untuk buat pekerjaan terdakwa sehapai Delman;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kuda tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang adalah yang terdakwa curi/ambil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI FIRMANSYAH dan saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO masing-masing di bawah sumpah dan dibacakan keterangannya saling berkaitan satu sama lain, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa DEROHIDIN Alias MANIK Bin KUSEN yang mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena diberikan secara bebas dipersidangan tanpa unsur paksaan, maka keterangan terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pidana;

Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawab. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asalkan perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa DEROHIDIN ALS MANIK BIN KUSEN, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta



bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya dimana dipersidangan terdakwa menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu terdakwa harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud; yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut; dan yang dimaksud melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "Wedderrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya Barang Bukti Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Arena Pacuan Kuda yang beralamat di Jalan Pajajaran Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, telah mengambil 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle yang ditaksir seharga kurang lebih sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO; maka berdasarkan fakta ini unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi JODIPATI BIMO ARIOTOMO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

7



- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEROHIDIN Alias MANIK BIN KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEROHIDIN Alias MANIK BIN KUSEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda poni jenis sandle warna krem/bopong belang;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JODIPATI BIMO ARIOTOMO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis, tanggal : 26 Oktober 2017, oleh kami Serliwaty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Kamaruddin Simanjuntak, S.H.,M.H dan Indra Cahya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Erik Yuswanto, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fajar Said, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Kamaruddin Simanjuntak, S.H.,M.H

Serliwaty, S.H.,M.H

2. Indra Cahya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Erik Yuswanto, S.H